

부동산 매각공고

(채무자 김남해의 파산관재인 변호사 김은주)

1. 매각대상 부동산

순번	지 번	지목	면적	지 분
1	경상북도 상주시 모서면 도안리 산 34-1	임야	85,587㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
2	경상북도 상주시 모서면 도안리 산 34-3	임야	3,372㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
3	경상북도 상주시 화동면 이소리 28	전	2,264㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
4	경상북도 상주시 모서면 도안리 522-13	전	15,629㎡	채무자의 상속지분 21분의 1

※ 각 토지의 등기부상 명의자인 땅 김원상은 채무자 김남해의 아버지이고 채무자 김남해의 상속지분을 매각하는 것입니다.

※ 위 상속지분은 추정값으로서, 서류상 파악되지 않은 상속인이 존재하거나 실제 상속인이 줄어들어 상속지분이 달라질 수 있습니다.

2. 최저입찰금액 및 입찰방법

가. 입찰방법 및 장소

1) 매각방법 : 일반경쟁입찰에 의한 일괄매각

2) 매각조건 : ① 최고가 응찰자를 낙찰자로 함

② 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 파산관재인이 별도로 지정한 일시에 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 결정

3) 입찰서 접수장소 : 대구 수성구 동대구로59길 8-12, 4층 법무법인 이오(범어동, 애플2타워)

채무자 김남해의 파산관재인 김은주 변호사 사무실

나. 최저입찰금액 및 개찰일시

차수	최저매각가격	입찰보증금	개찰일시	비고
1차	24,000,000원	최저입찰금액의 10%	2026. 8. 7.	마감일 17:00시까지 도착분에 한함.
2차	21,600,000원	“	2026. 8. 14.	
3차	19,440,000원	“	2026. 8. 21.	
4차	17,496,000원	“	2026. 8. 28.	

3. 입찰개요

- 1) 일반경쟁입찰에 의한 매각 방식으로 진행합니다.
- 2) **입찰서는 등기우편 제출만 가능**하고, 입찰서의 정상적인 도달과 관련한 위험은 입찰자에게 있습니다. **입찰서는 입찰서제출마감일 오후5시까지 입찰장소에 송달된 것만 유효**하며, 입찰서 봉투 표면에 “채무자 김남해 입찰서 재증”이라 표시하기 바랍니다.
- 3) 입찰보증금은 최저매각가격의 10% 이상의 현금 또는 당일 교환결제가 가능한 금융기관 및 우체국 발행 동액 상당의 자기앞수표로 입찰서류와 함께 동봉하여 납부하거나 입찰 일시까지 지정계좌(추후 안내)로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효 처리됩니다.
- 4) 1인이 응찰하더라도 유효한 입찰로 성립하며, 입찰기일에 최종 유찰되는 경우 수의계약 방식으로 전환될 수 있습니다.
- 5) 낙찰자가 되지 못한 자에게는 입찰보증금을 별도의 이자 없이 반환합니다.

4. 입찰서류

- 1) 입찰서 (별지 1 양식)

1부

- | | |
|------------------------------|----|
| 2) 인감증명서(개인 또는 법인) | 1부 |
| 3) 주민등록등본 또는 법인등기부등본 | 1부 |
| 4) 입찰보증금 반환을 위한 입찰자 명의 통장 사본 | 1부 |
| 5) 대리인의 경우 위임장(인감증명서 첨부) | 1부 |

5. 낙찰자 결정 및 계약체결

- 1) 최저입찰가 이상 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- 2) 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우에는 최고가 응찰자만을 대상으로 재입찰로 낙찰자를 결정합니다.
- 3) 개찰결과는 낙찰자에 한하여 즉시 개별통지하고, 매매계약 체결을 안내합니다.
- 4) 낙찰에 따른 매매계약은 대구회생법원의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금을 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.
- 5) 낙찰자는 대구회생법원의 허가의 통지일로부터 5일 이내에 매매계약서 및 채권양도통지서 양식을 준비하여 매매계약을 체결하여야 하고, 매수인 부담으로 채권양도통지 등 절차를 진행하여야 합니다.
- 6) 계약체결시 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 매매계약체결과 동시에 잔여매매대금을 당 파산재산의 임치금보관계좌(입찰보증금 입금계좌와 동일합니다)로 직접 납부하여야 하고, 그 이외의 지급방법은 인정하지 아니합니다.
- 7) 최고가 입찰인이 위 5)항 기일 이내에 계약체결을 하지 않거나 잔금 납부를 하지 않을 경우 입찰보증금은 파산재단에 귀속되며 반환을 요청할 수 없습니다.

6. 유의사항

- 1) 낙찰자는 위 매각대상 자산(부동산, 채권 등)을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야

하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에 대하여 위 매각대상 자산(부동산, 채권 등) 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없습니다.

2) 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로 계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

3) 파산관재인은 매각대상 자산(부동산, 채권 등)에 관한 하자, 부존재 등 흠결사항에 대하여 일체의 책임을 부담하지 않고, 위 자산의 현 가치를 보장하지 않습니다. 입찰참가자는 그 자산의 가치 및 존재 여부와 현 가치, 권리제한사항(ex 지상주택 존재), 권리소멸사항, 권리취득에 관한 사항(ex 농지취득자격, 토지거래허가 등)을 본인의 책임하에 판단하여 입찰여부를 결정하여야 합니다.

4) 낙찰이 되었음에도 매매계약을 체결하지 않거나 매매대금 전부를 납부하지 않을 경우, 파산관재인은 그 선택에 따라 남은 잔대금에 대해 연 12%의 지연손해금과 계약이행을 청구하거나, 또는 이 건 계약을 해지하고 위 해지에 따른 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 이 경우 낙찰자가 납부한 입찰보증금(계약금)은 위약금으로 파산재단에 귀속하고, 낙찰자는 반환을 요청할 수 없습니다.

5) 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

6) 소유권이전에 필요한 절차는 매수인이 진행해야 하며, 이에 대한 비용은 매수인이 부담합니다.

7) 기타 자세한 사항은 본 파산관재인 사무실(053-951-0025)로 문의하시기 바랍니다(문의하지 않거나 확인하지 않는 사항에 대해서는 파산 재단에 일체 이의를 제기할 수 없습니다).

7. 응찰자(매수희망자)가 없을 경우

입찰이 성립되지 않을 경우 향후 절차는 수의매각 또는 포기절차를 진행하되 대구회생법원 제1파산단독의 허가를 전제조건으로 합니다.

8. 환가포기 및 환가가 포기된 자산의 처리

- 1) 위 입찰시까지 입찰자가 없을 경우, 위 자산에 대하여 환가를 포기하고자 하오나 이에 대하여 이의가 있는 채권자나 이를 양수할 의사가 있는 매수의향자는 2026. 8. 28.까지 파산관재인이나 대구회생법원 제1파산단독에 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.
- 2) 법원의 허가를 받아 환가포기된 자산은 그 관리처분권이 채무자에게로 복귀되어 자유자산이 됩니다.

채무자 김남해의 파산관재인 변호사 김은주

<별지 1>

입찰서

본인은 귀하의 파산재단에 위 매수목적물에 대한 공개매각공고 내용을 숙지하였으며, 아래 기재 금액으로 입찰에 참여를 신청합니다.

1. 매각대상물

순번	지 번	지목	면적	지 분
1	경상북도 상주시 모서면 도안리 산 34-1	임야	85,587㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
2	경상북도 상주시 모서면 도안리 산 34-3	임야	3,372㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
3	경상북도 상주시 화동면 이소리 28	전	2,264㎡	채무자의 상속지분 7분의 1
4	경상북도 상주시 모서면 도안리 522-13	전	15,629㎡	채무자의 상속지분 21분의 1

2. 입찰인의 인적사항

본인	성명	(인)	전화번호	
	주민등록번호 (사업자번호)		법인등록번호	
	주소			
대리인	성명	(인)	본인과의 관계	
	주민등록번호		전화번호	
	주소			

3. 입찰가격 및 보증금 [회차]

(입찰보증금은 최저매각가격의 10%입니다)

입찰금	금 원 (₩)
입찰보증금	금 원 (₩)

※ 입찰보증금 환급계좌

환급계좌(은행명) :

예금주:

* 첨부서류

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. 인감증명서(개인 또는 법인) | 1부 |
| 2. 주민등록등본(법인등기부등본) | 1부 |
| 3. 통장 사본 | 1부 |
| 4. 대리인의 경우 위임장(인감증명서 첨부) | 1부 |

2026년 월 일

위 입찰인 : (인)

채무자 김남해의 파산관재인 변호사 김은주 귀하